

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 15377
Numéro SIREN : 840 227 060
Nom ou dénomination : WAAT

Ce dépôt a été enregistré le 13/03/2024 sous le numéro de dépôt 38771

WAAT

Société par actions simplifiée au capital de 5.390.272 euros

Siège social : 60 rue Saint-Lazare – 75009 Paris

840 227 060 R.C.S. Paris

(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
DE LA SOCIETE EN DATE DU 13 MARS 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le treize mars,

à huit heures,

par réunion de l'assemblée générale conformément à l'article 25 des statuts en vigueur de la Société,

Les associés de la Société (les « **Associés** »), se sont réunis en assemblée générale (l'« **Assemblée** ») sur convocation du président de la Société, Monsieur Patrick Kic, né le 25 mars 1972 à Hénin-Beaumont (62), de nationalité française, demeurant au 8, chemin de la Gouttière - 91400 Orsay, France, lequel préside l'Assemblée (le « **Président** »), conformément à l'article 28 des statuts en vigueur de la Société.

Conformément à l'article 33 des statuts en vigueur de la Société, le présent procès-verbal est établi et signé par le Président et le secrétaire.

La séance est ouverte par le Président.

Le Président, constate au titre de la feuille de présence, que les Associés présents ou représentés possèdent 5.390.272 actions sur les 5.390.272 actions formant le capital social de la Société et ayant le droit de vote.

En conséquence, le Président déclare le quorum requis par l'article 29 des statuts en vigueur de la Société est atteint de sorte que l'Assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président déclare que (i) les Associés de la Société ont été convoqués conformément aux dispositions des statuts en vigueur de la Société et (ii) tous les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et statutaires ont été tenus à la disposition des Associés.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des Associés les documents suivants :

- les statuts en vigueur de la Société (les « **Statuts** ») ;
- le rapport du président de la Société relatif à la présente prise de résolutions (le « **Rapport du Président** ») ;
- le rapport du commissaire aux comptes relatif à la réduction de capital envisagée (le « **Rapport du CAC** »).

Puis, le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen et approbation d'un projet de réduction de capital social en numéraire non motivée par des pertes d'un montant de 940.049 euros, par voie de rachat et d'annulation de 940.049 actions de préférence catégorie WI de la Société (la « **Réduction de Capital** ») ;
2. Délégation de pouvoirs à conférer au Président en vue de réaliser la Réduction de Capital et la modification corrélative des statuts de la Société ;
3. Pouvoirs en vue des formalités légales.

Le Président donne lecture du Rapport du Président, puis ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

Préalablement à la prise des résolutions qui suivent, l'Assemblée reconnaît avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous les rapports, documents et informations nécessaires à la prise des résolutions qui suivent.

PREMIERE RESOLUTION

Examen et approbation d'un projet de réduction de capital social en numéraire non motivée par des pertes d'un montant de 940.049 euros, par voie de rachat et d'annulation de 940.049 actions de préférence de catégorie WI de la Société (la « Réduction de Capital »)

L'Assemblée, après avoir pris connaissance du Rapport du Président et du Rapport du CAC,

décide d'approuver une réduction de capital social, non motivée par des pertes, d'un montant nominal maximum de 940.049 euros pour le ramener ainsi de son montant actuel de 5.390.272 euros à 4.450.223 euros par voie de rachat d'un nombre maximum de 940.049 actions de préférence de catégorie WI de la Société (les « **ADP WI** ») de 1 euro de valeur nominale chacune, jouissance courante lors du rachat, pour un montant total de 5.370.871,76 euros, soit un prix unitaire par action offerte au rachat d'environ 5,71 euros,

précise que (i) l'excédent de la valeur nominale sur le prix total de rachat, soit 4.430.822,76 euros, sera affecté à un compte spécial de réserve et (ii) les ADP WI rachetées, ainsi que les droits y attachés et notamment le droit aux bénéfices de l'exercice en cours, seront annulés par le Président,

décide que la Réduction de Capital sera réalisée sous réserve de l'accomplissement de la condition suspensive relative à l'Absence d'Opposition non Soldée à l'expiration du Délai d'Opposition (tels que ces termes sont définis ci-après) (la « **Condition Suspensive** »),

prend acte que conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la présente résolution sera déposée au greffe du tribunal de commerce compétent. Ce dépôt fera courir le délai de vingt (20) jours prévu à l'article R. 225-152 du Code de commerce en vue de permettre aux créanciers de s'opposer au projet de Réduction de Capital (le « **Délai d'Opposition** »). Si, à l'expiration du Délai d'Opposition, aucune opposition n'a été formée ou si de telles oppositions ont été formées mais ont été rejetées par le tribunal, ou enfin si de telles oppositions ont été formées et accueillies par le tribunal mais que le remboursement des créances a eu lieu ou que des garanties suffisantes ont été consenties (l'« **Absence d'Opposition non Soldée** »), la procédure de Réduction de Capital sera alors mise en œuvre,

précise que conformément à l'article R. 228-22-1 du Code de commerce, un avis de rachat a été adressé par le Président au Titulaire Unique d'ADP WI et déposé au greffe du tribunal de commerce compétent en date du 27 février 2024, portant sur la totalité des ADP WI, à savoir 940.049 ADP WI, de 1 euro de valeur nominale chacune et pour un prix offert d'environ 5,71 euros par ADP WI (l'« **Avis de Rachat** »),

précise en outre que, conformément à l'article R. 228-22-1 du Code de commerce, l'Avis de Rachat qui a été adressé au Titulaire Unique d'ADP WI mentionne la catégorie d'actions de préférence concernée, le nombre d'actions dont le rachat est envisagé, le prix offert par action, le mode de paiement, le montant maximum des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11 du Code de commerce susceptibles d'être affectées à ce rachat, ou, le cas échéant, le montant maximum du produit d'une nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat, la valeur maximum de la réserve mentionnée au 2° du III de l'article L. 228-12 et constituée en vue de ce rachat, et enfin le montant maximum de la prime mentionnée au 3° du III de l'article L. 228-12, ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée,

précise enfin qu'au terme du Délai d'Opposition et sous réserve de l'accomplissement de la Condition Suspensive à l'expiration de ce délai, le rachat des ADP WI de la Société pourra intervenir.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Associés présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

Délégation de pouvoirs à conférer au Président en vue de réaliser la Réduction de Capital et la modification corrélative des statuts de la Société

L'Assemblée, après avoir pris connaissance du Rapport du Président et du Rapport du CAC,

décide, conformément aux dispositions des articles L. 225-204 et L. 225-207 du Code de commerce, de conférer tous pouvoirs au Président à l'effet de réaliser la Réduction de Capital ayant fait l'objet de la résolution qui précède, sous réserve de l'accomplissement de la Condition Suspensive, et notamment :

- constater, à l'expiration du Délai d'Opposition prévu par l'article R. 225-152 du Code de commerce, l'Absence d'Opposition non Soldée,

- constater l'expiration du Délai d'Opposition, étant précisé que la Réduction de Capital ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration du Délai d'Opposition des créanciers,

et en conséquence :

- procéder au rachat effectif du nombre d'ADP WI présentées dans l'Avis de Rachat et au paiement du prix de rachat des ADP WI conformément aux conditions décidées à la première résolution,
- procéder à l'annulation des ADP WI ainsi rachetées, conformément aux dispositions légales,
- constater la réalisation définitive de la Réduction de Capital, sous la réserve de l'accomplissement de la Condition Suspensive,
- procéder aux formalités d'enregistrement, de publicité et de dépôt nécessaires à la réalisation définitive de la Réduction de Capital ainsi décidée et constatée, et
- plus généralement, faire le nécessaire afin de procéder à l'ensemble des opérations requises pour la réalisation définitive de la Réduction de Capital envisagée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Associés présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités légales

L'Assemblée **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet de remplir toutes formalités légales de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Associés présents ou représentés.

Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, le Président demande si des questions diverses devraient être examinées par l'Assemblée.

Personne ne demandant plus la parole, le Président lève la séance.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par le Président et un autre Associé présent à l'Assemblée.

Le présent procès-verbal a été signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 1366 du Code civil, par le biais du service www.docusign.com.

DocuSigned by:
Patrick Kic
A2D0F786EEE9452...

Patrick Kic
Président

DocuSigned by:
Patrick Kic
A2D0F786EEE9452...

ALBUDI
Représentée par : Monsieur Patrick Kic

Annexe 1

Répartition des souhaits de cession d'actions

Associé	Actions détenues	Actions à céder
WAAT INVEST	940.049	940.049
TOTAL	940.049	940.049